

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4103/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี
นาย วีระศักดิ์ แสนธิหรือแสนทิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 244, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 213

การที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันมีไว้ เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยรู้ว่าเป็นธนบัตรปลอมนั้น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 บทหนึ่ง และมาตรา 247 ประกอบด้วยมาตรา 244 อีกบทหนึ่ง อันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษตามมาตรา 244 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ปัญหานี้แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ทั้งเป็นเหตุลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 3 และที่ 4 ที่มีได้ฎีกาด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 83, 91, 240, 244, 247, 248 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดี สำหรับ
จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 244 และ 247 วรรคสองลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 ความผิดตามมาตรา 244 จำคุกคนละ 6 ปี ความผิดตามมาตรา
247 จำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 9 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกของกลางริบ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 247 วรรคเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
248 จำคุกคนละ 6 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ให้
ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 247 วรรค
เดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ที่
3 และที่ 4 ร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
โดยรู้ว่าเป็นธนบัตรปลอม จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
244 บทหนึ่ง และมาตรา 247 ประกอบด้วย มาตรา 244 อีกบทหนึ่งอันเป็นกรรม
เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 244 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
ปัญหานี้แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ฎีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยทั้งเป็นเหตุลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาไปถึง
จำเลยที่ 3 และที่ 4 ที่มีได้ฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 244 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้าประเสริฐ-สุวัตร์ สุขเกษม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>